

Nr. 200 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 11. Dezember 1936, 11 Uhr

R 5101/23670, unfol. Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: StS Stuckart (Vorsitz); MD Wienstein; MDgt. Hering, MR Medicus, Krause, LaR Springorum, RR Wetz, Scheringer (RIM); VLR Heinburg, LR Roediger, Konsul z. D. Kalisch (AA); ORR Nothaas (RAM); MR Bergbohm (PrStM); MR Kritzinger (RJuM); RStL Müller (StdF); ORR Daniel, RAss. Rust, Ref. Noack (RWiM); Maj. v. Steinwehr, Hptm. Marwede (RKrM); zwei weitere Sachbearbeiter des RIM.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[MASSNAHMEN GEGEN DAS TSCHECHOSLOWAKISCHE STAATSVERTEIDIGUNGSGESETZ UND DIE POLNISCHE VERORDNUNG ÜBER DIE STAATSGRENZEN]

Geheim

Staatssekretär Dr. Stuckart eröffnete die Sitzung. Er wies eingangs auf die Tragweite des tschechoslowakischen Staatsverteidigungsgesetzes² und der polnischen Verordnung über die Staatsgrenze³ hin. Beide Gesetze machten es notwendig zu prüfen, ob das Deutsche Reich aus Gründen der zivilen Reichsverteidigung ähnliche Bestimmungen brauche. In dem Schutzbereichsgesetz vom 24. Januar 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 499 –⁴ und dem Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht vom 29. März 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 467 –⁵ habe Deutschland zwar Gesetze, die die militärischen Belange voraussichtlich hinreichend wahrten. Eine Grenzzonenverordnung nach Art der polnischen Verordnung über die Staatsgrenzen sei bisher im Hinblick auf die beiden erwähnten deutschen Gesetze für entbehrlich erachtet worden. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet bestehe in dem Gesetz über wirtschaftliche Maßnahmen vom 3. 7. 1934 – Reichsgesetzbl. I S. 565 –⁶ eine

¹ Den vertretenen Ressorts erst am 1. 3. 1937 übersandt, zus. mit der KabVorl. eines „Gesetzes über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen“. – Zu der Besprechung hatte der RIM am 19. 11. 1936 unter Beifügung eines Auszugs des tschechoslowak. Staatsverteidigungsg (u. Anm. 2) sowie des vorläuf. Entw. eines „Gesetzes über die Anwendung von Vergeltungsmaßnahmen gegen Ausländer“ eingeladen und bemerkt: „Ich würde es begrüßen, wenn die Herren Vertreter der geladenen Fachministerien vor der Besprechung die ihren Geschäftsbereich angehenden Bestimmungen des tschechoslowakischen Staatsverteidigungsgesetzes einer besonders eingehenden Prüfung unterziehen würden, damit die bevorstehende Beratung zu festen Vorschlägen für das deutsche Vorgehen kommen kann.“ Niederschrift auch in: R 5101/23510, unfol.; R 22/2340, Bl. 50–53 (vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31133); PA, R 28080, Bl. 8–14. Geh.-Vm. des MR Kritzinger über Verlauf und Ergebnis der Besprechung in: R 22/2340, Bl. 32.

² Vom 13. 5. 1936. Auszüge in dt. Übersetzung: R 22/2340, Bl. 11–27. Zu seiner Anwendung Näheres in AD AP C VI/1, Nr. 62. Berichte der Dt. Gesandtschaft Prag und Notenwechsel in: PA, R 103625; Berichte zum „Volkstumskampf“ der Sudetendeutschen in: PA, R 103652.

³ Novellierung der gleichnamigen VO des poln. Staatspräsidenten von 1927 durch VO vom 9. 7. 1936 (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 55 Pos. 397); Bericht der Dt. Botschaft Warschau vom 28. 7. 1936 über den Grundtenor der VO und dt. Übersetzung in: PA, R 104325, unfol. Schon am 5. 10. 1936 hatte das RIM unter Bezug auf diese VO, „die für den Bestand der Volksgruppe in Polen von einschneidendster Bedeutung werden“ könne, das AA auf den 13. 10. zu einer Besprechung über die Frage eingeladen, „ob die deutsche Volksgruppe dadurch geschützt werden kann, daß die Reichsregierung durch ein entsprechendes Grenzzonengesetz sich die Voraussetzung für die Durchführung von Gegenmaßnahmen schafft“; ebd. Zu dieser Vorbesprechung nichts Näheres ermittelt. Zur bedrückenden Lage in Oberschlesien und im poln. Ostoberschlesien vgl. die Mitteilungen in der Chefbesprechung vom 18. 12. 1936: ADAP C VI/1, Nr. 134.

⁴ ARH II/1, Nr. 84 P. 2.

⁵ Ebd. Nrr. 109, 133 P. 1.

⁶ ARH I/2, Nr. 376 P. 8.

Handhabe zu Gegenmaßnahmen gegen das tschechoslowakische Staatsverteidigungsgesetz. Bei näherem Vergleich der deutschen Bestimmungen mit den tschechoslowakischen sei jedoch festzustellen, daß eine weitgehende Rechtsungleichheit zuungunsten des Reichs bestehe. Während die deutschen Bestimmungen im wesentlichen nur Einschränkungen des Grundeigentums vorsähen und die Bestimmungen des Gesetzes über wirtschaftliche Maßnahmen sich nur im wirtschaftlichen Sektor auswirkten, erfasse das Staatsverteidigungsgesetz der tschechoslowakischen Regierung alle Lebensgebiete und gebe den Tschechen die Handhabe zu den einschneidendsten Eingriffen in die private Sphäre sowohl der Reichsdeutschen wie auch der deutschen Minderheit. Die bestehende Rechtsungleichheit bilde die *objektive* Rechtsgrundlage für ein Vergeltungsgesetz.

Es erhebe sich nun die Frage, ob die Schaffung eines deutschen Vergeltungsgesetzes zweckmäßig sei. Ein solches Gesetz könne unter zwei Gesichtspunkten zweckmäßig erscheinen. Einmal könne es eine psychologische Repressivwirkung haben, mithin also bewirken, daß die ausländischen Regierungen keinen oder nur sparsamen Gebrauch von ihren gesetzlichen Möglichkeiten machten. Daß ein deutsches Vergeltungsgesetz gerade auf die Tschechoslowakei eine solche psychologische Wirkung ausüben würde, sei ihm nach Rücksprache mit Persönlichkeiten, die über einen besonders guten Einblick in die tschechischen Verhältnisse verfügten, nicht zweifelhaft. Zum anderen ergebe sich die Zweckmäßigkeit eines Vergeltungsgesetzes aus seiner praktischen Anwendungsmöglichkeit. Da sich im Deutschen Reich eine genügend große Anzahl von Ausländern, vor allem auch von Ausländern in wirtschaftlich gehobenen Stellungen befände, sei auch unter diesem Gesichtspunkt der Erlass eines Vergeltungsgesetzes für zweckmäßig zu erachten.

Anders lägen die Dinge, soweit sich etwaige Maßnahmen der Tschechoslowakischen Regierung oder der Polnischen Regierung gegen die tschechoslowakischen oder polnischen Angehörigen der deutschen Volksgruppen richteten. Es sei bedenklich, Bestimmungen, die sich mit dem Schutze der deutschen Minderheit jenseits der Grenzen befassen, nach außen hin als „Vergeltungsbestimmungen“ in Erscheinung treten zu lassen. Die Auswirkungen könnten für die deutschen Volksgruppen im Auslande sehr ungünstig sein, da diese Volksgruppen insbesondere in der Tschechoslowakei und in Polen zahlenmäßig ungleich stärker sind als die fremden Volksgruppen im Reich. Trotzdem brauche man auf Bestimmungen nicht zu verzichten, die Gegenmaßnahmen gegen die fremden Volksgruppen im Reiche ermöglichten. Eine geeignete Handhabe würden Bestimmungen geben, die in gewissen Gebieten insbesondere im Grenzbereich allgemein und gegen jedermann größere Eingriffsmöglichkeiten bieten als die derzeit geltenden Bestimmungen, die im wesentlichen nur Beschränkungen des Eigentums vorsehen. Unzweckmäßig erscheine allerdings ein Gesetz nach Art der polnischen Grenzverordnung in der Fassung vom 9. 7. 1936. Zweckmäßiger dürfte eine Bestimmung sein, die allgemein zur Errichtung von Grenzzonen und zu den für eine wirksame Sicherung der Reichsgrenzen erforderlichen Maßnahmen ermächtige.

Staatssekretär Dr. Stuckart stellte alsdann den § 1 des anliegenden Gesetzentwurfs vorbehaltlich einer Verbesserung der Fassung⁷ zur Erörterung.

Major (E)⁸ von Steinwehr (Reichskriegsministerium) bestätigte, daß die deutschen gesetzlichen Bestimmungen nicht so weit gingen wie die tschechoslowakischen und die polnischen Bestimmungen. Er erklärte eine Ermächtigung nach Art der vorgeschlagenen Rahmenbestimmung insbesondere für Zeiten eines Spannungszustandes vom militärischen Standpunkt aus für durchaus erwünscht.

⁷ Gemeint ist § 1 der mit der Niederschrift vorgelegten KabVorl. (o. Anm. 1), der in der Fassung, wie er während der Besprechung verteilt worden war (dort als § 2) gelautet hatte: „Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, Zonen, insbesondere Grenzzonen, zu bestimmen und in diesen Zonen im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern alle Maßnahmen zu treffen, die zur wirksamen Sicherung des Reichsgebiets und der Reichsgrenze erforderlich sind.“ R 22/4723; APK II 3, Reg. Nr. 31133. Als § 1 der KabVorl. wurde lediglich der zweite Halbsatz umformuliert: „[...] wird ermächtigt, in den von ihm zu bestimmenden Gebieten, insbesondere an der Reichsgrenze, im Einvernehmen mit [...]“

⁸ Maj. des Ersatzheeres.

Ministerialdirigent Geheimrat Hering (Reichsministerium des Innern) wies in diesem Zusammenhang auf die weitgehenden Eingriffsmöglichkeiten hin, die der tschechoslowakischen Regierung zur Verfügung stehen. So sei es der tschechoslowakischen Landesbehörde auf Grund der §§ 49 und 50 des Staatsverteidigungsgesetzes möglich, in den Grenzzonen das Sudetendeutschtum zu enteignen⁹.

Staatssekretär Dr. Stuckart verwies auf § 139 des Staatsverteidigungsgesetzes, wonach die tschechoslowakische Regierung die einschneidenden Bestimmungen für den Fall der Wehrbereitschaft nach ihrem Ermessen auch außerhalb der Zeit der Wehrbereitschaft aus innerpolitischen Gründen anwenden kann¹⁰.

Landrat Dr. Springorum (Reichsministerium des Innern) erklärte es vom volkstumpspolitischen Standpunkt aus für erwünscht, daß gesetzliche Maßnahmen getroffen würden, die eine Ausbreitung und finanzielle Sicherung des Grundbesitzes der polnischen Minderheit verhindern könnten.

Oberregierungsrat Dr. Nothaas (Reichsarbeitsministerium) bemerkte, daß das Gesetz über ausländische Arbeitnehmer zwar Gegenmaßnahmen gegen ausländische Arbeitnehmer im Reiche ermögliche¹¹, die Anwendung solcher Maßnahmen gegenüber den tschechoslowakischen Staatsangehörigen sei aber deshalb bedenklich, weil von den etwa 68 000 tschechoslowakischen Arbeitnehmern, die im Reiche beschäftigt seien, nur etwa 6000 tschechoslowakischer Nationalität seien. Die restlichen 62 000 seien Sudetendeutsche, gegen die die Anwendung von Gegenmaßnahmen natürlich nicht in Frage kommen könne. Den 6000 nationaltschechischen Arbeitnehmern im Reich stehen etwa 13 000 deutsche Arbeitnehmer in der Tschechoslowakei gegenüber. Im Ernstfalle hätten also die Tschechen den Vorteil des längeren Hebels.

Ministerialdirektor Wienstein (Reichskanzlei) äußerte sich zu den Vorschlägen des Reichsministeriums des Innern grundsätzlich zustimmend. Auch er halte den Erlass eines Ermächtigungsgesetzes mit Rahmenbestimmungen ohne kasuistische Einzelbestimmungen, wie sie das tschechische Gesetz und die polnische Verordnung aufweisen, für zweckmäßig, um für alle Möglichkeiten gerüstet zu sein. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung bzw. des Inkrafttretens des Gesetzes müsse allerdings der Entscheidung des Führers vorbehalten bleiben.

Ministerialrat Kritzinger (Reichsjustizministerium) hielt es für nicht ausgeschlossen, daß ein derartiges Gesetz, das dem Reichsminister des Innern bzw. der Reichsregierung „plein pouvoir“ gebe, im Ausland beträchtliches Aufsehen erregen und vielleicht schädliche Rückwirkungen haben könnte.

Major (E) von Steinwehr wies demgegenüber darauf hin, daß ein solches Gesetz keinesfalls mehr Aufsehen erregen könnte als das umfangreiche tschechoslowakische Gesetz mit seiner bis ins einzelne gehenden Kasuistik.

Oberregierungsrat Dr. Daniel (Reichswirtschaftsministerium) trat dieser Auffassung bei.

Da ein Widerspruch nicht geäußert wurde, stellte Staatssekretär Dr. Stuckart fest, daß der Vorschlag, den Reichsminister des Innern zu ermächtigen, Zonen zu bestimmen und in diesen Zonen im Einver-

⁹ § 49 verpflichtete alle Ausländer oder der tschechoslowak. Staatsangehörigkeit verlustig erklärte Inländer, jedes Besitz-, Pacht- oder Mietrecht, das sie in der Grenzzone „oder im Bereiche befestigter oder sonstiger für die Staatsverteidigung wichtiger Orte“ erworben hatten, binnen sechs Wochen nach Inkrafttreten des Staatsverteidigungsgesetzes der Behörde anzuzeigen. Diese konnte dann gemäß § 50 nach Anhörung der Militärverwaltung die Besitz- oder Nutzungsrechte beschränken oder ihre Übertragung auf tschechoslowak. Staatsbürger oder jurist. Personen anordnen. Die tschechoslowak. Behörden wandten den § 50 aber erst ab Sommer 1937 an. Einem Bericht der Dt. Gesandtschaft Prag vom 18. 11. 1937 zufolge waren bis zu diesem Zeitpunkt 42 Fälle zwangsweiser Übereignung reichsdt. Grundbesitzes an tschechoslowak. Staatsangehörige aktenkundig; PA, R 103630, Bl. 40–66.

¹⁰ Gemäß § 139 Ziff. g konnten die für den Fall der „Wehrbereitschaft des Staates“ vorbehaltenen fast unbegrenzten Vollmachten durch RegierungsVO auch dann in Kraft gesetzt werden, wenn „innerhalb des Staates oder an seinen Grenzen Ereignisse eintreten, welche in erhöhtem Maße die Einheit des Staates, die demokratisch-republikanische Staatsform, die Verfassung oder die öffentliche Ruhe und Ordnung bedrohen“.

¹¹ Die VO über ausländ. Arbeitnehmer vom 23. 1. 1933 (RGBl. I S. 26) befristete die Erteilung einer Beschäftigungs- und Arbeitserlaubnis für Ausländer auf jeweils höchstens ein Jahr. Gemäß § 10 konnte die Arbeitserlaubnis versagt oder widerrufen werden, wenn der Arbeitnehmer gegen allgem. Beschäftigungsvorschriften verstieß oder wenn „sonstige wichtige Gründe gegen die Person des ausländischen Arbeitnehmers vorliegen“.

nehmen mit den beteiligten Reichsministern die zur Grenzsicherung erforderlichen Maßnahmen zu treffen, allgemein Zustimmung gefunden hätte.

Staatssekretär Dr. Stuckart stellte darauf zur Erörterung, ob eine Bestimmung angebracht sei, die den Reichsminister des Innern ermächtige, Vergeltungsmaßnahmen gegen Angehörige solcher Staaten zu treffen, die ihrerseits gegen Reichsangehörige Maßnahmen getroffen hätten, die nach deutschem Recht nicht getroffen werden könnten (§ 2 des anliegenden Entwurfs¹²).

Ministerialrat Kritzinger (Reichsjustizministerium) wies darauf hin, daß bereits nach Artikel 31 des Einführungsgesetzes zum BGB gegen einen ausländischen Staat sowie dessen Angehörige ein Vergeltungsrecht ausgeübt werden könne¹³.

Staatssekretär Dr. Stuckart entgegnete, daß eine Berufung auf diese Bestimmung kaum die psychologische Wirkung hätte wie das vorgeschlagene Gesetz, daß im übrigen der Artikel 31 doch wohl nur im privatrechtlichen Sektor anwendbar sei.

Hauptmann (E) Marwede (Reichskriegsministerium) äußerte seine Zustimmung zu dem Vorschlag im Hinblick auf die zu erwartende psychologische Wirkung.

Vortragender Legationsrat Heinburg (Auswärtiges Amt) verlas die Antwort der Tschechoslowakischen Regierung vom 7. 10. 1936 auf die Vorstellungen des Deutschen Geschäftsträgers in Prag gegen das Staatsverteidigungsgesetz¹⁴. Er führte aus, daß die tschechoslowakische Regierung offenbar wegen etwaiger Rückwirkungen dieses Gesetzes von deutscher Seite recht besorgt sei. Die vorgeschlagene gesetzliche Bestimmung erscheine ihm als konsequente Fortsetzung der erhobenen Vorstellungen begrüßenswert¹⁵.

Legationsrat Roediger regte an, bei der Fassung des Gesetzes einen Wortlaut zu wählen, der Gegenmaßnahmen auch für den Fall von Eingriffen vorsehe, die sich nicht gegen die Personen, sondern gegen das Vermögen und sonstige Belange von Reichsdeutschen richteten.

Staatssekretär Dr. Stuckart stellte abschließend die grundsätzliche Zustimmung aller Anwesenden zu einem Gesetz fest, das inhaltlich dem von ihm vorgetragenen Entwurf entspricht, und kündigte an, daß vorbehaltlich der Zustimmung des Herrn Ministers ein entsprechender Entwurf demnächst den beteiligten Ressorts zugehen werde. Er schloß alsdann die Sitzung¹⁶.

¹² § 2 der KabVorl. entsprach inhaltl. der mit der Einladung übersandten Fassung (o. Anm. 1) und lautete: „(1) Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, gegen Angehörige eines fremden Staates und gegen deren Vermögen Vergeltungsmaßnahmen zu treffen, sofern dieser Staat gegen Reichsangehörige oder ihr Vermögen Maßnahmen trifft, die nach deutschem Recht gegen die Angehörigen dieses Staates oder ihr Vermögen nicht getroffen werden können.

(2) Diese Maßnahmen des Reichsministers des Innern bedürfen jeweils der Zustimmung des zuständigen Reichsministers, des Reichsministers des Auswärtigen und des Stellvertreters des Führers.“

¹³ EGBGB vom 18. 8. 1896 (RGBl. S. 604), Art. 31 *Vergeltungsrecht*: „Unter Zustimmung des Bundesrats kann durch Anordnung des Reichskanzlers bestimmt werden, daß gegen einen ausländischen Staat sowie dessen Angehörige und ihre Rechtsnachfolger ein Vergeltungsrecht zur Anwendung gebracht wird.“ Die Bestimmung hatte indes niemals prakt. Bedeutung erlangt. – Vgl. den Vm. Kritzingers (o. Anm. 1) über seine Einlassung: „Ich habe persönlich unter Vorbehalt der Stellungnahme des Herrn Ministers [Gürtner] zu dem Entwurf eines Gesetzes über das Vergeltungsrecht auf Art. 31 EGBGB hingewiesen, der eine Ermächtigung zur Anwendung von Vergeltungsrecht auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts in weitestem Sinne bereits enthielte, und zu dem weiteren Vorschlag des Innenministeriums bemerkt, daß damit der Verwaltung in einem viel weiteren Umfange, als es etwa das tschechische Gesetz tue, alle Vollmachten für Maßnahmen jeder Art gegeben würden. Es sei möglich, daß die Einwohner der betreffenden Zonen die Regelung als eine starke Rechtsunsicherheit empfinden würden. Es werde ferner zu prüfen sein, welche Wirkung eine solche Bestimmung im Ausland auslösen könne.“

¹⁴ Note des tschechoslowak. Außenministeriums vom 7. 10. 1936 gegen die Demarche des dt. Gesandten Ernst Eisenlohr vom 22. 7.; PA, R 103630; R 22/2340, Bl. 34–44. Die Antwort Prags hob v. a. auf den Ausnahmecharakter des Gesetzes für den Kriegsfall und Staatsnotstand ab.

¹⁵ Im Gegensatz hierzu standen die Reaktionen der dt. Auslandsvertretungen in Europa, welche das AA mit Erlaß vom 30. 11. 1936 um Stellungnahme zum Vorschlag einer etwaigen dt. GrenzzonenVO analog der poln. GrenzVO ersucht hatte: Sämtl. Missionen in den westl., südl. und nördl. Nachbarstaaten Dtl. rieten entschieden davon ab, weil sie gravierende Nachteile für die bisher gutnachbarl. Beziehungen besorgten. PA, R 104324, unfol.

¹⁶ Es erfolgte, ohne weitere Ressortverhandlungen, am 1. 3. 1937 direkt die KabVorl., bei der auf das in dieser Besprechung erzielte allgem. Einvernehmen verwiesen war; R 5101/23670; R 22/2340, Bl. 45–49; PA, R 28080, S. 1–7. Verabschiedung des Gesetzes s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 9. 3. 1937, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 200 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 11. Dezember 1936, 11 Uhr in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d200>